

BORRADOR PARA EL NOTARIO — CONSTITUCIÓN DE EKIO BIOTECH S.L.

Destinatario: D. Alejandro Marcos Hidalgo, Notario — c/ Constitución, Valladolid **Remitente:** Francisco Javier Andrés Andrés (empresario individual / autónomo) **Fecha:** 3 de julio de 2026 **Asunto:** Encargo de constitución de sociedad limitada unipersonal mediante aportación no dineraria de negocio (unidad económica autónoma), acogida al régimen de neutralidad fiscal (Cap. VII Tít. VII LIS), con posterior constitución de sociedad holding mediante canje de valores.

Naturaleza de este documento: primer borrador de trabajo preparado por el promotor con apoyo técnico. Todas las cifras y cláusulas quedan sujetas a la revisión del asesor fiscal (en proceso de contratación: despacho con experiencia en operaciones FEAC) y al criterio de la Notaría. Los datos marcados **[PENDIENTE]** se aportarán antes del otorgamiento.

0. RESUMEN DE LA OPERACIÓN EN UNA PÁGINA

Francisco Javier Andrés Andrés, empresario individual con actividad de comercio electrónico y consultoría en higiene electromagnética y fotobiomodulación bajo la marca **EKIO** (facturación ~600.000 €/año, ~1,8 M€ acumulados en 3 ejercicios), desea transformar su actividad en estructura societaria en dos pasos:

- Constitución de EKIO BIOTECH S.L. (unipersonal)** mediante **aportación no dineraria de su negocio como unidad económica autónoma**: stock, inmovilizado, modelo de utilidad U202532624, marcas OEPM, software, dominios y tienda online, junto con determinados pasivos bancarios vinculados. El fundador suscribe el 100 % de las participaciones. La operación se acoge al **régimen especial del art. 87 LIS** (diferimiento en IRPF) y a la **no sujeción a IVA del art. 7.1º LIVA**.
- Constitución de EKIO HOLDINGS S.L. (unipersonal)** mediante **canje de valores (art. 80 LIS)**: el fundador aporta el 100 % de EKIO BIOTECH S.L. y recibe el 100 % de la holding. Operación neutra. *(Nota temporal: exige inscripción previa de EKIO BIOTECH en el Registro Mercantil — art. 34 LSC prohíbe transmitir participaciones antes de la inscripción.)*

Posteriormente (Q4 2026 – Q1 2027) está prevista una **ampliación de capital con prima de emisión** en EKIO BIOTECH para la entrada de inversores (SODICAL, ENISA y privados; ronda objetivo ~800.000 €). La estructura se diseña desde el día 1 para esa ronda.

Activos aportados (valoración prudente, coste/mercado el menor)	71.805 €
Pasivos asumidos por la sociedad (con consentimiento del acreedor)	16.729 €
Patrimonio neto aportado	55.076 €
Capital social a suscribir	10.000 € (10.000 participaciones de 1 € valor nominal)
Prima de asunción	45.076 €

1. DATOS PARA LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN (SOCIEDAD 1)

1.1. Ficha de la sociedad

Denominación	EKIO BIOTECH, S.L. (unipersonal). Certificación negativa RMC [PENDIENTE — se solicitará con alternativas: "Ekio BioTech S.L.", "Ekio Biotech Salud S.L.", "Ekio Light Biotech S.L."]
Socio único fundador	Francisco Javier Andrés Andrés, mayor de edad, DNI 09338115T , soltero , con domicilio en Barrio de Arriba, 39 — 49327 Cubo de Benavente (Zamora)
Domicilio social	Barrio de Arriba, 39 — 49327 Cubo de Benavente (Zamora)
Sucursal / centro de trabajo	Local en Valladolid (arrendado, 393 €/mes) — se hará constar como centro de trabajo, no como domicilio social
Capital social	10.000 €, dividido en 10.000 participaciones de 1 € de valor nominal, numeradas de la 1 a la 10.000, íntegramente asumidas y desembolsadas mediante aportación no dineraria
Prima de ascunción	26.276 €, desembolsada en el mismo acto con cargo a la misma aportación
Órgano de administración	Administrador único: el propio socio fundador. Cargo gratuito [a confirmar con asesor fiscal: retribución del administrador y cláusula estatutaria]
Unipersonalidad	Se hará constar la condición de sociedad unipersonal (art. 13 LSC)
Titularidad real	El socio único, D. Francisco Javier Andrés Andrés (100 %)
Ejercicio social	Año natural; cierre 31 de diciembre
Inicio de operaciones	Fecha de otorgamiento de la escritura

1.2. Objeto social propuesto (borrador para estatutos)

«Constituye el objeto social: a) La fabricación, ensamblaje, importación, exportación, distribución y comercialización, al por mayor y al por menor, incluida la venta a través de internet, de dispositivos de iluminación y fotobiomodulación, paneles y lámparas de luz terapéutica, aparatos de medición ambiental y electromagnética, y productos destinados a la mitigación de campos electromagnéticos y al bienestar de las personas (CNAE 2611, 2790, 4669, 4690, 4791). b) La investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de fotobiomodulación, iluminación de espectro controlado, software y sistemas de personalización, incluida la explotación de patentes, modelos de utilidad y demás derechos de propiedad industrial e intelectual de los que sea titular (CNAE 7219). c) La consultoría, formación, medición y asesoramiento en materia de higiene electromagnética, salud ambiental y bienestar (CNAE 7022). d) El arrendamiento y cesión de uso de los equipos y dispositivos anteriores. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de forma indirecta, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.»

(Nota: la cláusula de desarrollo indirecto facilita el encaje posterior con la holding y futuras filiales. Los productos se comercializan como dispositivos de bienestar, no como productos sanitarios con marcado CE médico — se hace constar a efectos de delimitación del objeto.)

1.3. Cláusulas estatutarias que se solicitan expresamente

1. **Transmisión de participaciones:** régimen legal supletorio (art. 107 LSC), añadiendo cláusula que permita

la **libre transmisión a sociedades íntegramente participadas por el socio** — imprescindible para no obstaculizar el canje de valores posterior a la holding.

- 2. **Mayorías reforzadas:** ninguna en esta fase (se introducirán en el pacto de socios y reforma estatutaria de la ronda).
- 3. **Prestaciones accesorias:** ninguna.
- 4. **Página web corporativa** (art. 11 bis LSC): prever su creación por decisión del órgano de administración.
- 5. **Convocatoria de junta por medios telemáticos** y posibilidad de **junta exclusivamente telemática** (art. 182 bis LSC) — el domicilio social está en zona rural y conviene flexibilidad.

2. LA APORTACIÓN NO DINERARIA — DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN

2.1. Naturaleza: unidad económica autónoma

Se aporta el **negocio en funcionamiento** del empresario individual: la totalidad de los elementos patrimoniales afectos a la actividad de comercio electrónico y consultoría bajo marca EKIO, que constituyen una **unidad económica autónoma** capaz de funcionar por sus propios medios (art. 7.1º LIVA y art. 87.2 LIS), incluyendo un trabajador por cuenta ajena que se subroga ex art. 44 ET.

Elementos que se EXCLUYEN expresamente de la aportación (permanecen en la esfera del aportante):

Marca "EkoWifi Conectados y Protegidos" (OEPM M 4286006, figurativa, clase 38, concedida 11/06/2025)	Reservada para futura línea de negocio independiente bajo la holding
Préstamo CaixaBank con aval de Iberaval (80.000 €)	El aval está prestado por EKIO Bienestar S.L.; su traspaso exige novación con la entidad, que se negociará por separado
Obligación de reintegro de subvención Junta de Castilla y León (7.000 € pendientes)	Obligación nominativa del empresario persona física
Solicitud PCT en preparación	Aún no presentada; se presentará directamente a nombre de EKIO BIOTECH S.L. una vez constituida (criterio acordado con la agente de propiedad industrial)

2.2. ANEXO I — Inventario de activos aportados (resumen; detalle unitario en documento adjunto)

*Criterio de valoración: **precio de adquisición o coste de producción, y valor neto realizable si es menor** (PGC NRV 10ª y 12ª). No se activa ningún intangible generado internamente (fondo de comercio, cartera de clientes, marca autogenerada), conforme a PGC NRV 5ª y 19ª. El fundador conoce y asume la responsabilidad solidaria por la realidad y valoración de las aportaciones (arts. 73 a 77 LSC).*

1	Existencias	Stock de paneles de fabricación propia (Deep 5 ×25; Bioregén 7 ×25; Biospectrum ×10; Panel Core ×60), línea de distribución Spiro (Disc X, Card, Square, Square X, Ultra — con contrato de distribución Noxtak que se cede), accesorios, medidores y packaging, a coste de fabricación/adquisición; partida obsoleta deteriorada al 50 %; la partida Spiro sujeta a verificación VNR a fecha de otorgamiento	52.275 €
---	-------------	--	----------

2	Inmovilizado material	Mobiliario y equipos de oficina (equipos informáticos Apple y PC, impresoras, mobiliario), según relación unitaria	7.180 €
3	Inmovilizado material	Instalación eléctrica en local arrendado (1.000 €) y mobiliario de decoración (3.100 €)	4.100 €
4	Inmovilizado intangible	Modelo de utilidad U202532624 (OEPM), titularidad del aportante, libre de cargas y gravámenes, valorado a coste de obtención documentado con factura (La Fábrica de Inventos)	1.750 €
5	Inmovilizado intangible	Signos distintivos OEPM: nombre comercial N 0467723 "EKIO ELECTROSMOG" (clase 9, concedido) y derechos derivados de la solicitud de marca M 4357232 "EKIO LIGHT" (clase 11, publicada BOPI 24/03/2026, en tramitación — transmisible ex art. 46 Ley 17/2001), a coste de registro y honorarios de agente (Marplan Abogados)	1.500 €
6	Inmovilizado intangible	Software de gestión propio (EKIO Coach, EKIO APP), a coste de desarrollo interno documentado	500 €
7	Inmovilizado intangible	Tienda online Shopify (desarrollo del tema y configuración, con facturas) y nombres de dominio (electrosmogesperana.com y conexos)	4.500 €
	TOTAL ACTIVOS		71.805 €

(El inventario unitario con número de serie/lote, facturas y fotografías se aportará como anexo a la escritura. El stock se re-cortará a la fecha exacta del otorgamiento, pues las ventas continúan; la cifra final puede variar ligeramente.)

Elementos que se transmiten con la unidad económica sin valoración individualizada en balance (su valor está embebido en el conjunto): cartera de clientes y bases de datos (con cumplimiento RGPD documentado), cuentas y perfiles en plataformas (Shopify, Klaviyo, ManyChat, Meta, Google), contratos con proveedores y fabricantes (sujetos a consentimiento de cesión), know-how y documentación técnica y comercial del negocio.

2.3. ANEXO II — Pasivos asumidos por la sociedad

Préstamo ICO (capital pendiente)	CaixaBank	6.729 €	Novación de deudor [PENDIENTE de consentimiento de la entidad]
Línea de crédito (saldo dispuesto; límite 30.000 €)	CaixaBank	10.000 €	Ídem
TOTAL PASIVOS ASUMIDOS		16.729 €	

(Consulta al notario: cómo prefiere documentar la asunción de deuda condicionada al consentimiento del acreedor — en la propia escritura o en documento complementario.)

2.4. ANEXO III — Balance de aportación

Activos aportados	71.805 €
Pasivos asumidos	(16.729 €)

Patrimonio neto aportado	55.076 €
Aplicado a capital social	10.000 €
Aplicado a prima de asunción	45.076 €

3. RÉGIMEN FISCAL — ACOGIMIENTO EXPRESO AL RÉGIMEN FEAC

Se solicita hacer constar en la escritura:

1. **Acogimiento expreso** de la aportación al régimen especial del **Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014 (LIS)**, por la vía del **art. 87** (aportación no dineraria especial / aportación de rama de actividad por persona física). Efecto: diferimiento de la ganancia patrimonial en el IRPF del aportante; los elementos conservan su valor y antigüedad fiscal (art. 78 LIS).
2. **Motivo económico válido (art. 89.2 LIS)**: la operación se realiza para (i) dar entrada a inversores en una estructura societaria adecuada (ronda prevista Q4 2026 – Q1 2027 con SODICAL, ENISA e inversores privados), (ii) limitar la responsabilidad y aislar riesgos de la actividad de fabricación y comercialización de dispositivos, y (iii) construir un grupo con posibilidad de nuevas líneas de negocio bajo una sociedad holding. **Se acompañará memoria justificativa firmada** como anexo.
3. **No sujeción a IVA** de la transmisión (art. 7.1º LIVA — unidad económica autónoma).
4. **Operaciones societarias**: constitución exenta de la modalidad OS (art. 45.I.B.11 TRLITPAJD).
5. **Comunicación a la AEAT** de la opción por el régimen FEAC en el plazo de 3 meses desde la inscripción [la realizará el asesor fiscal; se ruega a la Notaría facilitar copia autorizada electrónica con celeridad].

Punto de verificación previo (crítico): el art. 87.1 LIS exige, para aportaciones de persona física de rama de actividad, que el aportante lleve **contabilidad ajustada al Código de Comercio**. El aportante gestiona su contabilidad con Holded; el asesor fiscal verificará que los libros cumplen formalmente este requisito **antes** del otorgamiento y, en su caso, regularizará la llevanza con antelación suficiente.

4. SEGUNDA ESCRITURA — CONSTITUCIÓN DE EKIO HOLDINGS S.L. (CANJE DE VALORES)

Para calendario de la Notaría (otorgamiento posterior, una vez inscrita EKIO BIOTECH):

Denominación	EKIO HOLDINGS, S.L. (unipersonal) — certificación negativa [PENDIENTE]
Socio único	Francisco Javier Andrés Andrés
Aportación fundacional	La totalidad de las participaciones de EKIO BIOTECH S.L. (canje de valores, art. 80 LIS , régimen FEAC; la holding adquiere el 100 % de los derechos de voto)
Capital	A determinar con el asesor fiscal (valor de las participaciones aportadas; previsiblemente nominal bajo + prima)
Domicilio	Barrio de Arriba, 39 — 49327 Cubo de Benavente (Zamora)
Objeto	Tenencia, administración y gestión de participaciones sociales; prestación de servicios de dirección y gestión a participadas (CNAE 6420, 7022, 7010)

Administrador único	Francisco Javier Andrés Andrés
Restricción temporal	No puede otorgarse hasta la inscripción de EKIO BIOTECH en el RM (art. 34 LSC). Se pide cita provisional estimada a 3-4 semanas de la primera escritura

5. CALENDARIO PROPUESTO Y CONDICIONANTE PCT

Existe un condicionante externo de calendario: la solicitud internacional **PCT** que reivindica la prioridad del modelo de utilidad U202532624 (fecha de prioridad 24/12/2025, **plazo máximo improrrogable 24/12/2026**) se presentará **a nombre de EKIO BIOTECH S.L.** según lo acordado con la agente de propiedad industrial (Patricia García, La Fábrica de Inventos). Por tanto, **la sociedad debe estar constituida e inscrita, con NIF definitivo, con margen suficiente antes de esa fecha.**

Solicitud certificación negativa denominación (ambas sociedades)	Semana del 6 de julio 2026
Verificación contabilidad CdC del autónomo + cierre inventario	Julio 2026
Recopilación documentación (expedientes OEPM, facturas, certificados AEAT/SS)	Julio 2026
Otorgamiento escritura constitución EKIO BIOTECH S.L.	Finales de julio / primera quincena de agosto 2026
Inscripción RM Zamora + NIF definitivo + alta censal (036)	Agosto – septiembre 2026
Otorgamiento escritura constitución EKIO HOLDINGS S.L. (canje)	Septiembre – octubre 2026
Presentación PCT a nombre de EKIO BIOTECH S.L.	Octubre – noviembre 2026 (tope 24/12/2026)
Ampliación de capital con prima (entrada inversores)	Q4 2026 – Q1 2027

6. DOCUMENTACIÓN QUE APORTARÁ EL COMPARECIENTE

- ☐ DNI del fundador.
- ☐ Certificación negativa de denominación (RMC) — o encargo a la Notaría.
- ☐ Título de concesión del modelo de utilidad U202532624 (OEPM) + factura de La Fábrica de Inventos.
- ☐ Documentación OEPM del **nombre comercial N 0467723 "EKIO ELECTROSMOG"** (concedido; verificar expedición del Título de Propiedad) y de la **solicitud de marca M 4357232 "EKIO LIGHT"** (comprobar en sede OEPM si ya ha sido concedida a fecha de otorgamiento; si sigue en trámite, se aporta como solicitud transmisible ex art. 46 LM).
- ☐ Inventario unitario valorado del stock e inmovilizado, cortado a fecha de otorgamiento, con facturas disponibles y reportaje fotográfico de lo no facturado.
- ☐ Facturas del desarrollo de la tienda Shopify y titularidad de dominios.
- ☐ Contrato laboral del trabajador que se subroga (D. Cristian de Moya Llanos, alta enero 2026).
- ☐ Certificados de estar al corriente AEAT y Seguridad Social.
- ☐ Documentación de los préstamos CaixaBank (para la asunción de deuda) y estado de la novación.
- ☐ Memoria de motivo económico válido (art. 89.2 LIS), firmada.

- [] Manifestación de titularidad real y de que los bienes aportados están libres de cargas.

7. CONSULTAS PREVIAS AL NOTARIO

1. **Una escritura o varias:** ¿documentamos la constitución con aportación del negocio en una única escritura con anexos (inventario, balance, memoria FEAC), o prefiere protocolizar los contratos accesorios de cesión (marcas OEPM, dominios, subrogaciones) por separado?
2. **Asunción de pasivos:** forma de reflejar la asunción de los préstamos CaixaBank condicionada al consentimiento del acreedor.
3. **Descripción de la propiedad industrial:** nivel de detalle que exige para que el Registro Mercantil de Zamora inscriba sin defectos (¿copia certificada del título OEPM incorporada a la matriz?).
4. **Aportación de solicitud de marca en trámite (M 4357232 "EKIO LIGHT"):** ¿cómo prefiere documentar la cesión de los derechos derivados de la solicitud (art. 46 Ley de Marcas) para su posterior inscripción en la OEPM, y qué ocurre en la escritura si la marca se concede entre la firma y la inscripción registral?
5. **Denominación:** ¿aprecia riesgo de calificación por semejanza con la preexistente "EKIO Bienestar S.L." (del mismo titular, que permanecerá inactiva)?
6. **Cláusula estatutaria de libre transmisión a sociedades 100 % del socio** (para el canje posterior): redacción que recomiende.
7. **Canje de valores (2ª escritura):** documentación y plazos que estime para encadenarla tras la inscripción de la primera.
8. **Presupuesto** de ambas escrituras (constitución con aportación no dineraria + constitución por canje) y plazos de su despacho.

8. VALORACIÓN CONSOLIDADA DE EKIO BIOTECH (NOTA INTERNA — no forma parte del encargo notarial)

Para coherencia interna del expediente de financiación, la valoración de la futura sociedad se maneja en **tres planos distintos que no deben mezclarse**:

1. Contable / escritura	Activos 71.805 € · PN aportado 55.076 € (capital 10.000 € + prima 45.076 €)	Escritura + Registro Mercantil + contabilidad de apertura	Constitución defendible ante notario, RM y AEAT. Sin responsabilidad por sobrevaloración
2. Comercial / dataroom	1,0 – 1,95 M€ de valor estratégico documentado (BBDD 200-300k; IP 100-250k; marcas 50-100k; ecommerce 250-500k; RRSS 80-150k; contratos 100-200k; know-how 200-400k; software 20-50k)	02_dataroom_narrativa_inversor.md	Negociación con inversores. Sostiene el pre-money

3. Ronda / pre-money	Target 1,2 – 1,5 M€ pre-money → con ronda de 800 k€, post-money 2,0 – 2,3 M€; Javier (vía holding) conserva ~60-65 %	Term sheet y pacto de socios	La diferencia entre plano 1 y plano 3 se captura vía prima de emisión en la ampliación de la ronda
-----------------------------	---	------------------------------	---

Regla de oro del expediente: el plano 1 va al notario; el plano 2 al inversor; el plano 3 al term sheet. Ningún documento debe cruzar de plano.

ADVERTENCIA FINAL

Documento preparado como borrador de trabajo por el promotor con asistencia técnica. No constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Su contenido íntegro queda sometido a la validación del asesor fiscal (pendiente de designación definitiva) y al criterio profesional de la Notaría. Las referencias normativas (LIS, LIVA, LSC, TRLITPAJD, ET) deben verificarse en su redacción vigente a la fecha del otorgamiento.